

사회복지사 자격관리 심의위원회의 설치 및 운영에 관한 예규 일부개정안

1. 개정이유

- 사회복지사 자격관리 심의위원회 설치 및 운영 예규 중 "출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되 가부동수인 때에는 위원장이 결정한다."는 조항을 개정하여 가부동수시 위원장 결정권을 삭제하고, 내부위원회 심의와 관련하여 내부재심의 요건을 완화하고자 함

2. 주요내용

가. 가부동수시 위원장 결정 삭제

- 가부동수시 과반수 찬성이 아니라 부결된 것으로 보는 것이 타당하며, "출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되 가부동수인 때에는 위원장이 결정한다." 를 "출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다." 라고 개정하여 가부동수시 위원장 결정권을 삭제(안 제4조제2항)

나. 내부 심의위원회 심의사항 완화

- 재심의를 할 경우 재적위원의 "3분의 2 이상의" 찬성을 "과반수의" 찬성으로 개정하여 심의요건 완화(안 제6조제3항)

다. 재검토기한 연장

- 보건복지부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. (안 제8조 신설)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 별도합의 필요 없음

라. 기 타 : 규제 신설·폐지 등 없음

보건복지부예규 제139호

「사회복지사업법 시행령」 제25조제3항에 따라 "사회복지사 자격관리 심의위원회의 설치 및 운영에 관한 예규"(보건복지부예규 제124호, 2020. 12. 12.)를 다음과 같이 개정·발령합니다.

2023년 7월 3일

보건복지부장관

사회복지사 자격관리 심의위원회의 설치 및 운영에 관한 예규 일부개정안

제4조(회의) ② 위원회 회의는 위원장을 포함하여 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 제3조 제1호부터 제3호까지에 관한 사항은 재적 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제6조(결과 제출) ③ 협회의 장은 제2항에 따른 재심의를 할 경우에는 재적위원의 과반수의 찬성으로 의결한다.

제8조(재검토기한) 보건복지부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.